Contrat de prestation de livraison

Livreur indépendant — ComoDelivery

Entre les soussignés :

Idriss AHAMADA, entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial **ComoDelivery**, immatriculé sous le numéro SIREN 908 267 826, dont le siège est situé 14 rue de Marathon, 13013 Marseille (France), exploitant l'application mobile ComoDelivery (ci-après « ComoDelivery »),

d'une part,

Et le livreur ci-après désigné (ci-après « le Livreur ») :

Nom et prénom : _____

Date de naissance : _____ N° de pièce d'identité : _____

Adresse : _____

Téléphone : _____ Véhicule et immatriculation : _____

d'autre part.

Préambule

ComoDelivery exploite une application qui permet de commander des repas auprès de restaurants et de se les faire livrer aux Comores. Pour assurer ces livraisons, ComoDelivery fait appel à des livreurs indépendants. Le Livreur souhaite réaliser des livraisons pour ComoDelivery, dans les conditions ci-après.

Article 1 — Objet

Le présent contrat définit les conditions dans lesquelles le Livreur réalise, en toute indépendance, des courses de livraison qu'il accepte dans l'application ComoDelivery : récupération des commandes auprès des restaurants et remise aux clients.

Article 2 — Indépendance du Livreur

Le Livreur exerce son activité en toute indépendance. Il est libre de se connecter à l'application quand il le souhaite, de choisir ses horaires et de refuser une course. Il n'est soumis à aucune exclusivité et peut travailler pour d'autres entreprises. Le présent contrat ne crée aucun lien de subordination ni contrat de travail entre les parties. Le Livreur est seul responsable de ses obligations fiscales, sociales et déclaratives liées à son activité.

Article 3 — Conditions et équipement

Pendant toute la durée du contrat, le Livreur s'engage à disposer :

- d'un véhicule en bon état, et, s'il s'agit d'un scooter, d'une moto ou d'une voiture, d'un permis de conduire valide et d'une assurance du véhicule en cours de validité ;
- d'un smartphone compatible avec l'application et d'une connexion Internet ;
- d'un casque homologué pour les deux-roues motorisés.

Le véhicule, le carburant, l'entretien, le téléphone, le forfait Internet et les accessoires (support de téléphone, batterie externe, tenue) sont à la charge du Livreur. Il s'engage à prévenir ComoDelivery sans délai si l'une de ces conditions n'est plus remplie.

Article 4 — Réalisation des courses

Le Livreur réalise les courses qu'il accepte conformément à la Charte du livreur, annexée au présent contrat et dont il reconnaît avoir pris connaissance. Il remet chaque commande au client contre le code de remise et valide la livraison dans l'application.

Article 5 — Rémunération

Pour chaque course livrée et validée dans l'application, le Livreur perçoit **soixante-dix pour cent (70 %) des frais de livraison** payés par le client, ainsi que **l'intégralité des pourboires** versés par le client via l'application. Le détail de ses gains est consultable à tout moment dans son espace livreur.

ComoDelivery verse au Livreur, **une fois par semaine**, les sommes dues pour les courses de la période écoulée, sur le portefeuille mobile (envoi par Taptap Send) ou le compte bancaire indiqué en annexe. Les frais d'envoi sont à la charge de ComoDelivery.

Article 6 — Paiement des commandes

Les commandes sont payées en ligne par les clients. Le Livreur ne demande et n'accepte **aucun paiement en espèces** pour une commande.

Article 7 — Sac isotherme

Le Livreur effectue ses livraisons avec un sac isotherme propre, fermé et en bon état. La formule retenue est cochée en annexe :

- **Sac offert** (réservé aux cinq premiers livreurs partenaires) : ComoDelivery remet gratuitement un sac isotherme au Livreur, qui en devient propriétaire après **20 courses livrées**. Si le contrat prend fin avant, le Livreur rend le sac en bon état ; à défaut, son prix coûtant est retenu sur les derniers versements.
- **Sac personnel** (tous les autres livreurs) : le Livreur se procure lui-même un sac isotherme, à sa charge, validé par ComoDelivery sur photo avant sa première course.

Pendant une course ComoDelivery, le sac ne contient que les commandes ComoDelivery.

Article 8 — Responsabilité

Le Livreur est seul responsable de son véhicule, de sa conduite et du respect du code de la route. Il répond des dommages qu'il cause aux tiers pendant ses trajets, dans les conditions de son assurance. Il prend soin des repas qui lui sont confiés ; un repas perdu, abîmé ou non remis par sa faute peut donner lieu à une retenue correspondante, après échange avec lui.

Article 9 — Données personnelles et confidentialité

Les informations reçues sur les clients (prénom, téléphone, position, contenu de la commande) servent uniquement à réaliser la livraison. Le Livreur ne les conserve pas, ne les communique à personne et ne contacte jamais un client pour un autre motif. ComoDelivery traite les données du Livreur conformément à sa politique de confidentialité.

Article 10 — Durée, suspension et fin du contrat

Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée. Chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sans frais, par écrit (y compris par message). En cas de manquement grave à la Charte du livreur, ComoDelivery peut suspendre immédiatement le compte du Livreur. Les courses livrées avant la fin du contrat restent payées.

Article 11 — Droit applicable et litiges

Le présent contrat est soumis au droit français. Les parties s'efforcent de résoudre à l'amiable tout différend ; à défaut, les tribunaux de Marseille sont compétents.

Fait à _____, le _____, en deux exemplaires.

Pour le Livreur	Pour ComoDelivery
Nom : Signature, précédée de « lu et approuvé » :	Idriss AHAMADA, entrepreneur individuel 

Annexe — Coordonnées de paiement du Livreur

À remplir par le Livreur. Toute modification est communiquée par écrit et prend effet au versement hebdomadaire suivant.

Moyen de paiement choisi	☐ Portefeuille mobile (envoi par Taptap Send) ☐ Compte bancaire
Opérateur (MVola, Huri Money…) ou banque	
Titulaire	
Numéro de portefeuille ou IBAN	

Sac isotherme (article 7)	☐ Sac offert ☐ Sac personnel

La Charte du livreur (document séparé) fait partie intégrante du présent contrat.